

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 252/2531

บริษัท ไก่สดศรีไทย จำกัดฯ

โจทก์

นางเชิง แซ่จิว

จำเลย

นายดุขฎิ บุญยะวนิช ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริงทั้งหมด ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ยกฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการตีความเอกสาร หมายถึง จ.14 หรือ ล.1 ว่า จำเลยสามารถหักกลบลบหนี้เงินจำนวน 50,000 บาท กับหนี้ตามเช็คพิกาททั้ง 5 ฉบับหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 98)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 97)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า จำเลยสั่งระงับการจ่ายเงินตามเช็คโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิด เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์แปลความตามสัญญาเอกสารหมาย จ.14 หรือล.1 ว่า จำเลยมีสิทธิขอให้โจทก์ติดหักเงินประกันจากหนี้ไม่ถูกต้องการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงไม่เป็นสาระแก่คดี เพราะเมื่อฟังแล้วว่า จำเลยมิได้มีเจตนาทุจริต การกระทำของจำเลยก็ย่อมไม่เป็นความผิด ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า จำเลยสั่งระงับการจ่ายเงินตามเช็คโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิด เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์แปลความตามสัญญาเอกสารหมาย จ.14 หรือล.1 ว่า จำเลยมีสิทธิขอให้โจทก์ติดหักเงินประกันจากหนี้ไม่ถูกต้องการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงไม่เป็นสาระแก่คดี เพราะเมื่อฟังแล้วว่า จำเลยมิได้มีเจตนาทุจริต การกระทำของจำเลยก็ย่อมไม่เป็นความผิด ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ